

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/06/2026

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד יוני 2026

חלק ב' – דין דיוני

מתכונת מקוצרת

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: **100 דקות**.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה **הנכונה ביותר**.
3. **לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.**
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ב' – דין דיוני

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראوتر מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
6. הבחינה כוללת 20 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 100 דקות - 12:30 עד לשעה 14:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.**
8. **הוראות לשימוש בדף התשובות:**
 - א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתייהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
10. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
- הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.**
11. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.

א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10:14 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב. **את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציא מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.**

ג. **כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד.** אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.

ד. **בתום הבחינה, בשעה 14:10 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.**

ה. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

משמעת בזמן הבחינה 13.

א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.

ב. העישון **אסור בהחלט** במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.

ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי.** טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעתי ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.**

ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.

ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

14. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.

15. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם באזור האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. נגד עו"ד לוי התנהלה קובלנה בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז המרכז. ועדת האתיקה העידה את העדים מטעמה, ובסיום עדותם ביקשה להגיש תשובה ששלח לה עו"ד לוי בתגובה לתלונה שהוגשה נגדו מושה הקובלנה. עו"ד לוי התנגד להגשת התשובה, ובית הדין קיבל את התנגדותו ולא קיבל את תגובתו לתלונה. בא כוח ועדת האתיקה התרעם וטען שיש לו זכות בדין להגיש את התגובה הנ"ל.

האם צדק בא כוח ועדת האתיקה? מדוע?

- א. לא. בית הדין קיבל החלטה נכונה, שהרי את התגובה לתלונה רשאי להגיש רק עו"ד לוי.
- ב. כן. ועדת האתיקה רשאית להגיש כראיה את תגובת הנקבל לתלונה שהוגשה נגדו ואשר בעניינה הוגש כתב הקובלנה.
- ג. לא. ועדת האתיקה אינה רשאית להגיש מסמכים בכתב של הנקבל אלא אם כן התיק מתנהל בהיעדרו.
- ד. כן, שכן ועדת האתיקה רשאית להגיש כל מסמך בכל שלב של ההליך.

2. משה פונה מדירתו משום שלא החזיר את ההלוואה המובטחת במשכנתה שנטל בעת קנייתה. הדירה נמכרה בהוצאה לפועל, ומשה קיבל סכום מסוים עבור סידור חלוף, שאותו הפקיד בחשבון הבנק שלו. למשה חבר אשר בבעלותו דירה פנויה. במקום לשכור דירה עבר משה לגור בדירתו של החבר. משה הזמין קבלן שיפוצים לתקן דברים הכרחיים בדירת החבר. עם סיום העבודות לא שילם משה לקבלן עבור עבודתו ולפיכך נתבע על ידי הקבלן. הקבלן קיבל פסק דין נגד משה, פתח תיק הוצאה לפועל והוא מעוניין לעקל את הכספים שקיבל משה עבור הסידור החלוף המופקדים בבנק.

מה הדין?

- א. הקבלן אינו רשאי לעקל כספים אלה, שכן הם מוגנים מעיקול על פי חוק.
- ב. מאחר שמדובר בחוב הקשור לדירה חלופית רשאי הקבלן לעקל את הכספים.
- ג. הקבלן רשאי לעקל כספים אלה אם רשם ההוצאה לפועל החליט כי אין באפשרותו לעקל כספים אחרים.
- ד. הקבלן רשאי לעקל כספים אלה רק אם נקבעה באופן מפורש אפשרות זו בפסק הדין.

3. יורם, קשיש בן 68, נפל במדרכה עירונית לאחר שעגלת קניות אשר ברשותו נתקלה בבור ביוב של העירייה והתהפכה עליו. ליורם נגרם שבר במפרק הירך. יורם מעוניין להגיש תביעת נזיקין נגד העירייה בשל רשלנות ובשל נזקי הגוף שנגרמו לו, אולם בשל קושי כלכלי הוא מתקשה לממן חוות דעת רפואית מתאימה. יורם מעוניין לבקש מבית המשפט דחייה בהגשת חוות הדעת.

מה הדין?

- א. אין אפשרות להגיש כתב תביעה המערב עניין רפואי בלי צירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה בשל קושי כלכלי למימון חוות דעת. במקרה של קושי כלכלי ניתן לכל היותר להגיש בקשה לפטור מאגרה.
- ב. אפשר להגיש בקשה לבית המשפט לדחות את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית. את בקשת הדחייה יש להגיש לכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה.
- ג. אפשר להגיש בקשה לדחיית מועד הגשת חוות דעת רפואית רק במקרה שבו הנזק הרפואי טרם התגבש עד תומו וצפויים בו שינויים. את בקשת הדחייה יש להגיש לכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה.
- ד. אפשר להגיש בקשה לבית המשפט לדחות את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית. אפשר להגיש את בקשת הדחייה לכל המאוחר עד 60 יום ממועד הגשת התביעה.

4. חיים מנהל תיק הוצאה לפועל נגד ראובן ומנסה לגבות ממנו את חובו, אך ללא הצלחה. לידי חיים הגיע באופן אקראי מידע שלפיו לפני שנה הייתה בבעלות ראובן דירה שאותה נתן, לכאורה, במתנה לדודו. כעת הדירה רשומה על שם דודו, אבל למעשה מדובר במתנה פיקטיבית, שכן ראובן ממשיך לגור בדירה ולשלם את כל ההוצאות עבור החזקתה. חיים מעוניין לעקל את הדירה ולממש אותה.

האם באפשרות חיים לעשות זאת במסגרת תיק ההוצאה לפועל?

- א. אין לחיים אפשרות כזו. ביטול מתנה אפשרי רק במסגרת הליכי חדלות פירעון.
- ב. חיים רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול המתנה בתנאי שלא חלפו שנתיים ממועד מתן המתנה.
- ג. אין לחיים אפשרות כזו. חיים רשאי להגיש תובענה לפסק דין הצהרתי לבית המשפט המחוזי ולבקש במסגרתה להטיל עיקול זמני על הנכס עד שטענותיו יתבררו.
- ד. אם טענתו של חיים היא שהמתנה היא פיקטיבית, הוא רשאי להגיש בקשה לביטול הרישום בבית המשפט המחוזי, ונוסף על כך להגיש בקשה לעיקול בהוצאה לפועל, והמימוש יהיה תלוי בהחלטת בית המשפט המחוזי.

5. תובע הגיש לבית משפט השלום תובענה כספית חוזית בסך של 290,000 ש"ח נגד הנתבע. בסופו של ההליך ניתן פסק דין אשר פסק נגד הנתבע חיוב כספי בסך של 302,000 ש"ח, כולל ריבית והצמדה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין עד ליום מתן פסק הדין. לאחר שקיבל את פסק הדין, הנתבע מעוניין לממש את זכותו להגיש ערעור.

איזה מותב ידון בתיק הערעור?

- א. בית המשפט המחוזי בהרכב של דן יחיד אם לא הורה בית משפט השלום אחרת בפסק דינו.
- ב. בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים אם לא הורה בית משפט השלום אחרת בפסק דינו.
- ג. בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים אם לא קבע נשיא בית המשפט המחוזי אחרת.
- ד. בית המשפט המחוזי בהרכב של דן יחיד אם לא קבע נשיא בית המשפט המחוזי אחרת.

6. נתבע הגיש תביעה לבית המשפט נגד שכניו בבית משותף, בטענה שהם בנו מבנה על הגג המשותף המפריע לשימושו הסביר בגג, וזאת ללא הסכמתו וללא היתר בנייה. הסעד המבוקש הוא צו הריסה למבנה.

למי הסמכות העניינית לדון בתביעה זו במקרה שהמקרקעין רשומים במרשם?

- א. בית המשפט המחוזי.
- ב. מדובר בסכסוך בין שכנים, ועל כן לעולם הסמכות נתונה למפקח על רישום הבתים המשותפים.
- ג. בית משפט השלום.
- ד. מדובר בסעד כספי שערכו יקבע את הסמכות, שכן ישנה פגיעה בנכס.

7. מה הדין כשהועברה לבית המשפט התנגדות לבקשה לביצוע שטר או התנגדות לבקשה לביצוע תביעה שהוגשה ישירות להוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל?

- א. יראו את ההתנגדות ככתב הגנה וייקבע מועד לקדם משפט.
- ב. יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן, ובית המשפט יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר. בית המשפט רשאי לעשות כן על יסוד האמור בבקשת הרשות להתגונן בלבד ללא דיון.
- ג. יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן, ובית המשפט יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר. בית המשפט לא רשאי לעשות כן על יסוד האמור בבקשת הרשות להתגונן בלבד ללא דיון.
- ד. בית המשפט יחליט בהתנגדות על יסוד האמור בהתנגדות וחקירת המצהיר. בית המשפט רשאי לעשות כן על יסוד האמור בהתנגדות בלבד ללא דיון.

8. מוחמד פרסם לשון הרע על מייסא. מייסא הגישה קובלנה פלילית, ואחרי חודשיים גם תביעה אזרחית נגדו. הצדדים הסכימו, כפי שמאפשר סעיף 24 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, כי על סמך תמלולי הפרוטוקולים והכרעת הדין בהליך הפלילי יוגשו סיכומים ותינתן הכרעה בתביעה האזרחית. מוחמד זוכה בהליך הפלילי, ולכן טען בסיכומיו כי יש לדחות את התביעה נגדו.

מה הדין?

- א. הזיכוי הוא "מעשה בית דין", ולכן הערכאה האזרחית חייבת לדחות את התביעה נגד מוחמד.
- ב. ממצא של "חוסר הוכחה" בהליך פלילי יוצר השתק פלוגתא, המונע פתיחת תביעה אזרחית.
- ג. הערכאה האזרחית חייבת לדחות את התביעה בשל הסכמות הצדדים.
- ד. הערכאה האזרחית אינה חייבת לאמץ את הכרעת הדין בהליך הפלילי.

9. בתגרה בין קטינים שהתרחשה בשעה 1:00 לפנות בוקר תקף אור את אבישי בחפץ קהה לעיני חבריו הקטינים סער ופלג. הקצין הממונה על חקירת העבירה מעוניין לחקור את אבישי, סער ופלג באופן מיידי בחשד לביצוע עבירה של תקיפה סתם.

איזה מבין ההיגדים הבאים אינו נכון?

- א. הקצין יוכל לחקור את אבישי אם יגיע ביוזמתו לתת עדות.
- ב. הקצין יוכל לחקור את סער, ובלבד שסער ילווה באימו או באביו ובהסכמת ההורה.
- ג. הקצין יוכל לחקור את פלג בשעות הלילה, ובלבד שהתייעץ עם חוקר נוער ושוכנע כי פלג עלול לשבש את החקירה אם זו תידחה.
- ד. הקצין יוכל לחקור את אבישי בשעות הלילה, ובלבד שהתייעץ עם חוקר נוער ושוכנע כי אבישי עלול לפגוע בעצמו אם תידחה החקירה.

10. מנחם הועמד לדין בעבירה מסוג "פשע". לאחר שמנחם כפר בכתב האישום נגדו ולפני שהתקיים דיון לגופו של התיק, הודיע היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט על עיכוב ההליכים נגד מנחם. חצי שנה אחר כך הגישה התביעה לבית המשפט בקשה לחידוש ההליכים. משהתברר בדיון שלא התקבל אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לחידוש ההליכים, אמר התובע שהוא חוזר בו מכתב האישום, ובית המשפט ציין בהחלטתו שהתובע חזר בו מכתב האישום.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון?

- א. לבית המשפט סמכות מקבילה לחדש את ההליכים, ומשחזר בו התובע מכתב האישום יש לזכות את מנחם.
- ב. לבית המשפט סמכות מקבילה לחדש את ההליכים. בשלב שבו מצוי התיק, משחזר בו התובע מכתב האישום יראו את האישום כאילו בוטל.
- ג. גם אם טעה התובע וטעה בית המשפט בהחלטתו, הרי שלאור הכלל בפלילים שלפיו יינקט הפירוש המקל עם הנאשם יש לזכות את מנחם.
- ד. הדיון כולו והחלטת בית המשפט נעשו בחוסר סמכות ובטלים מעיקרם. אין כל שינוי במצב הנאשם ורואים את ההליכים כמעוכבים ואת הדיון כאילו לא התרחש.

11. במסגרת קובלנה משמעתית נגד עורך דין ביקש הנאשם כי הדיון ייערך בדלתיים סגורות, בטענה כי עצם קיומו של דיון פומבי עלול לפגוע קשות במוניטין המקצועי שלו, גם אם יזוכה לבסוף. ועדת האתיקה תומכת בבקשתו.

מה הדין?

- א. בית הדין המשמעותי מחויב להיעתר לבקשה אם הוכחה פגיעה ממשית אפשרית במוניטין המקצועי של הנאשם.
- ב. בית הדין המשמעותי רשאי להיעתר לבקשה, בהסכמת כל הצדדים להליך, ובכלל זה המתלונן.
- ג. בית הדין המשמעותי רשאי להיעתר לבקשה אם שוכנע כי הפגיעה הצפויה בעניינו המקצועי של הנאשם עולה על העניין הציבורי.
- ד. בית הדין המשמעותי אינו מוסמך להיעתר לבקשה מטעמים הנוגעים לפגיעה מקצועית בנאשם.

12. מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, הטיל על רון קנס מינהלי קצוב בגין עבירה שהוגדרה כעבירה מינהלית, והומצאה לו הודעה על הטלת הקנס. בתוך 30 ימים מסר רון הודעה בכתב כי ברצונו להישפט על העבירה. התובע שוקל להגיש נגד רון כתב אישום.

איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. משהומצאה לרון הודעת הקנס, ולמרות בקשת רון להישפט, מנוע התובע מלהגיש כתב אישום והודעת הקנס הופכת להיות כתב האישום. אם יורשע רון יוכל בית המשפט רק להטיל עליו לשלם את הקנס הקבוע בדיון לעבירה.
- ב. מאחר שרון ביקש להישפט, על התובע חובה להגיש נגדו כתב אישום. אף אם יורשע רון יוכל בית המשפט להטיל עליו לשלם קנס בסכום נמוך יותר מסכום הקנס הקצוב מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- ג. אף שרון ביקש להישפט רשאי התובע להימנע מהגשת כתב אישום מטעמים מיוחדים שיירשמו, בתנאי שרון יתחייב לשלם את הקנס המקורי.
- ד. אף שרון ביקש להישפט רשאי התובע להימנע מהגשת כתב אישום מטעמים מיוחדים שיירשמו.

13. נפגעת עבירת מין התלוננה במשטרה על עבירת מין חמורה (אינוס) שבוצעה בה בשירותים של מועדון לילה. לאחר שהוגש כתב האישום ביקש סנגורו של הנאשם לקבל במסגרת חומר החקירה את כתובת המגורים ומספר הטלפון של הנפגעת, שלא נזכרו בכתב האישום. התביעה סירבה לבקשתו.
מה הדין?

- א. הנאשם אינו זכאי לקבל פרטים אלה, וסירוב התביעה הוא סוף פסוק בנידון.
- ב. סירוב התביעה אינו כדין. על התביעה למסור לסנגור את הפרטים שביקש כחלק מחומר החקירה.
- ג. הנאשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שהפרטים יועברו לידי, ועל התביעה לשכנע שהם אינם נדרשים לניהול הגנתו.
- ד. הנאשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שהפרטים יועברו לידי, ועליו לשכנע שהם נדרשים לניהול הגנתו.

14. הממונה על פיקוח אלקטרוני הורה על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני של עידו, בן 16, ויונית, בת 19, והחזרתם למעצר בבית מעצר.

מה הדין?

- א. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ב. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם – עידו לא יאוחר מ-24 שעות לאחר הפסקת הפיקוח, ויונית לא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ג. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם האפשרי – עידו לא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח, ויונית לא יאוחר מ-72 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ד. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם ולא יאוחר מ-72 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.

15. אישה שהייתה עדת ראייה לשוד בחנות תכשיטים הצליחה לזהות את מספר הרכב שבו נמלטו השודדות מזירת האירוע. האישה התקשרה מייד לבעלה וצעה לו: "ראיתי שוד, תרשום שהשודדות נמלטו ברכב שמספרו XX XXX XX, תודיע למשטרה!" הבעל, מתנדב במשטרה, רשם את המספר על פתק והעביר מייד את תוכן דברי אשתו ואת המספר לחוקר משטרה. זמן קצר לאחר מכן נתפסו 2 נשים כשהן נוהגות ברכב זה, ובסופה של חקירת השוד הוגש נגדן כתב אישום בגין ביצוע השוד, בין היתר, בהסתמך על המידע שמסרה האישה. האישה מתה מוות טבעי לפני המשפט ולא הייתה יכולה להעיד.

מה הדין?

- א. האמרה אינה קבילה, שכן מתחייבת העדת מוסרת האמרה במשפט כתנאי לקבילותה.
- ב. האמרה קבילה רק להוכחת עצם אמירתה אך לא לאמיתות תוכנה, שכן ללא העדת האישה זו עדות שמיעה בלבד.
- ג. האמרה אינה קבילה, שכן האישה מתה מוות טבעי ולא כתוצאה ממעשה אלימות.
- ד. האמרה של האישה עשויה להיות קבילה ואף לשמש ראיה לאמיתות תוכנה.

16. לשמעון מכונית פאר ייחודית. לפי מידע מודיעיני שקיבלה המשטרה, המכונית נרכשה מכספי עסקאות סמים שביצע שמעון. פרקליט המחוז מעוניין לחלט את המכונית.

מה הדין?

- א. פרקליט המחוז יכול להגיש בקשה לבית המשפט לתפיסת המכונית. אפשר שיינתן צו המאפשר תפיסת המכונית במעמד צד אחד.
 - ב. פרקליט המחוז יכול להגיש בקשה לבית המשפט לתפיסת המכונית. לא יינתן צו המאפשר תפיסת המכונית בטרם תידון הבקשה במעמד שני הצדדים.
 - ג. לא ניתן לבקש צו המאפשר לתפוס את המכונית בלי שיוגש תחילה כתב אישום נגד שמעון בעבירה של סחר בסמים.
 - ד. לא ניתן לבקש צו המאפשר לתפוס את המכונית בלי ששמעון יורשע תחילה בעבירה של סחר בסמים.
-

17. נועה וירון הם בני זוג יהודים, אזרחי מדינת ישראל, שהתגרשו בבית הדין הרבני לאחר שזה דן בתביעת הגירושין של ירון כלפי נועה. נועה רוצה להגיש נגד ירון תביעה להשבת הוצאות שהוציאה עבור ילדיהם המשותפים לאחר הגירושין, וכן תביעת מזונות של ילדיהם המשותפים שתגיש בשמם.

האם מוסמך בית הדין הרבני כעת, לאחר הגירושין, לדון בתביעות?

- א. בית הדין הרבני מוסמך לדון בשתי התביעות.
 - ב. בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעת המזונות, אך אינו מוסמך לדון בתביעת ההשבה.
 - ג. בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעת ההשבה, אך אינו מוסמך לדון בתביעת המזונות.
 - ד. בית הדין הרבני אינו מוסמך לדון באף אחת מהתביעות, והסמכות לדון בשתי התביעות מסורה לבית המשפט לענייני משפחה.
-

18. באיזה מותב ידון בית דין אזורי לעבודה בערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי בקביעה של

דרגת נכות?

- א. ככלל ידון בכך שופט בית הדין לעבודה בדין יחיד. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון במושב שלושה, שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור, והחלטתו זו אינה ניתנת לערעור.
 - ב. ככלל ידון בכך מותב שלושה, שהם שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון בדין יחיד שהוא שופט בית הדין לעבודה, והחלטתו זו אינה ניתנת לערעור.
 - ג. ככלל ידון בכך שופט בית הדין לעבודה בדין יחיד. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון במושב שלושה, שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור, והחלטתו זו ניתנת לערעור בפני בית הדין הארצי.
 - ד. ככלל ידון בכך מותב שלושה, שהם שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון בדין יחיד שהוא שופט בית הדין לעבודה, והחלטתו זו ניתנת לערעור בפני בית הדין הארצי.
-

19. רננה הלוותה סך של 2,700,000 ש"ח ליונתן, שהוא אחיו של בן זוגה (גיסה), לצורך רכישת נכס מסחרי. לאחר שיונתן סירב להשיב את הכספים בטענה כי מדובר במתנה שניתנה על רקע הקשר המשפחתי הקרוב, הגישה רננה תביעה כספית נגדו.

מה הדין?

- א. יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי, שכן סכום התביעה עולה על 2.5 מיליון ש"ח ואין מדובר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
- ב. יש להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
- ג. יש להגיש את התביעה לבית משפט השלום.
- ד. יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי, שכן סמכות בית המשפט לענייני משפחה מוגבלת לתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח.

20. בערעור אזרחי שנידון בפני בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים הגיעו כל השופטים לאותה תוצאה מעשית שלפיה הערעור נדחה, אך טעמיו של כל שופט היו שונים לחלוטין וייחודיים לו.

איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בשאלת קיומה של עילה לכאורה לבקש קיומו של דיון נוסף (להלן: הבקשה)?

- א. קיימת עילה לבקשה אם תוצאת פסק הדין היא לכאורה בניגוד למקרים דומים בעבר.
- ב. קיימת לכאורה עילה לבקשה אם הנושא שנידון בערעור הוא נושא חשוב ביותר.
- ג. קיימת לכאורה עילה לבקשה אם זו הפעם הראשונה שבה הנושא מגיע לבית המשפט העליון.
- ד. לא קיימת עילה לכאורה לבקשה.